

0005382-25.2016.8.26.0224

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Caio Ferraz de Camargo Lopasso

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... do veículo furtado) e fls. 36/37 (furto do veículo), além do auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, bem como da prova oral colhida nos autos.

A autoria é certa.

A vítima Benedito, ouvido em sede policial, confirmou o furto de seu veículo dias antes de ser localizado por policiais militares (fls. 21).

O BO de fls. 36/37 comprova a subtração do veículo Parati em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

2ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0005382-25.2016.8.26.0224 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0005382-25.2016.8.26.0224

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 6690/2015 - 2º Distrito Policial de Guarulhos, 870/2015 - 2º Distrito Policial de Guarulhos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Dejair Garcia Bernardes e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Caio Ferraz de Camargo Lopasso

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO moveu ação penal contra o réu EDER SOUZA DOS SANTOS, identificado às fls. 18, porque, entre os dias 24 de julho de 2015 e 27 de novembro de 2015, nesta cidade e comarca de Guarulhos, adquiriu e recebeu em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente no automóvel VW/Parati CL de placas originais BGJ-1880, (cf. auto de exibição e apreensão de fls.12/13).

Consta, ainda, dos inclusos autos de Inquérito Policial que, entre os dias 24 de julho de 2015 e 27 de novembro de 2015, nesta cidade e comarca de Guarulhos, DEJAIR GARCIA BERNARDES, identificado às fls. 17, adquiriu e recebeu e, no dia 27 de novembro de 2015, às 14h50min, na Rua Soldado Euripedes Rodrigues de Lima, nº 63, Vila Galvão, nesta cidade e comarca de Guarulhos, conduziu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente no automóvel VW/Parati CL de placas originais BGJ-1880, (cf. auto de exibição e apreensão de fls.08/09)

Conforme restou apurado, no dia 24 de julho de 2015, pela manhã, na Rua Galena de Almeida, indivíduo não identificado subtraiu o automóvel supramencionado pertencente Benedito Aparecido Felisberto (fls.15 e 21), conforme Boletim de Ocorrência nº911287/2015 (fls.35/37), veículo que posteriormente foi adquirido e recebido pelo denunciado EDER, o qual, por sua vez, vendeu a DEJAIR, sendo ainda substituídas as placas originais pelas de numeração BHO-3872

Ocorre que no dia 27 de novembro de 2017, policiais militares abordaram o veículo VW Parati da cor prata e que ostentava as placas BHO-3872. No interior do veículo estavam a testemunha André Luiz Lessa Mecho e o acusado DEJAIR.

Ato contínuo, após vistoria, os policiais verificaram que os dados identificadores do veículo não conferiam com a numeração do chassi que estava gravada nos vidros e tampouco com a etiqueta, oportunidade em que identificaram o veículo como sendo de placa BGJ -1880/Embu, produto de furto em 24/07/2015 conforme Boletim Eletrônico 911.287/15.

Indagados, a testemunha disse que apenas conduzia o veículo do amigo DEJAIR, pois este não era habilitado para tal, não sabendo da sua origem ilícita. DEJAIR, então, disse ter adquirido o automóvel VW/Parati do acusado EDER, que, por sua vez, afirmou que vendeu o veículo Parati ao conhecido DEJAIR, e que, havia adquirido o carro do conhecido "Limpinho", pessoa que não soube informar o nome e tampouco o endereço.

Denúncia recebida à fl. 68.

Citados pessoalmente (fls. 106 e 109), os acusados apresentaram defesa preliminar em conjunto (fls. 119/120).

Ratificado recebimento da denúncia às fls. 121.

EDER foi beneficiado com a suspensão condicional do processo (fls. 136).

À fls. 169 foi decretada a revelia de DEJAIR.

Foi proferida sentença a fls. 184/187 na qual restou parcialmente procedente a ação penal em desfavor do acusado DEJAIR.

A fls. 289 foi determinada a revogação da suspensão condicional do processo do acusado EDER por descumprimento das medidas anteriormente determinadas.

Em audiência de instrução e julgamento, o acusado EDER foi interrogado após a oitiva de duas testemunhas (fls. 316/319).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 316/319).

A Defesa requereu a improcedência da ação penal por insuficiência de provas; e caso

condenado, apresentou teses subsidiárias (fls. 316/319).

É o relatório.

Fundamento e D E C I D O.

A ação é procedente.

A materialidade do delito de receptação dolosa ficou demonstrada pelos Boletins de Ocorrência de fls. 07/11 (apreensão do veículo furtado) e fls. 36/37 (furto do veículo), além do auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, bem como da prova oral colhida nos autos.

A autoria é certa.

A vítima Benedito, ouvido em sede policial, confirmou o furto de seu veículo dias antes de ser localizado por policiais militares (fls. 21).

O BO de fls. 36/37 comprova a subtração do veículo Parati em 24.07.15.

Os depoimentos dos policiais militares os quais apreenderam o veículo furtado, tanto durante a fase inquisitorial quanto em juízo, são coesos e harmônicos.

Com efeito, o miliciano Paulo, ouvido em Juízo, confirmou a apreensão do veículo produto de furto em poder do acusado DEJAIR, o qual estava com informações discrepantes quanto à identificação do veículo. DEJAIR confirmou ter adquirido o carro junto a pessoa do corréu EDER: "É Policial Militar. A ocorrência tem bastante tempo, mas se recorda vagamente dos fatos. Estava em patrulhamento, avistou um veículo Parati com dois indivíduos. Foi realizada a abordagem de rotina. A numeração do chassi e a documentação estavam regulares. Porém a etiqueta segredo que fica embaixo do banco do motorista e os números do vidro estavam irregulares. Em pesquisa, identificaram que o veículo era produto de furto. Diante dos fatos conduziram os dois indivíduos para a delegacia. Lembra vagamente que o condutor do veículo era um, e o suposto proprietário era o passageiro, que declarou ter comprado o veículo de outra pessoa por cinco mil reais e ainda estaria pagando as outras parcelas. Não teve contato com o vendedor do carro".

No mesmo sentido é o depoimento do policial Ronaldo o qual ratificou a versão dada por seu colega de farda: "É Policial Militar. Não se lembra de detalhes. Ratifica o que disse em depoimento e a maneira como identificou que o veículo era produto de ilícito. Confirma o método utilizado para identificação do veículo, as etiquetas e o chassi. Não se recorda de detalhes de compra e venda do carro".

Ressalte-se, por oportuno, que os policiais não estão impedidos de depor pela legislação processual pátria e o fato de serem servidores comprometidos com a aplicação da lei, repressão e combate ao crime, não retira a força de suas palavras. Pelo contrário, suas palavras têm pleno crédito até que prova manifesta em contrário exclua a presunção.

Nesse sentido:

"Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivos expressos no CPP determinando que a polícia deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias (art. 6º, III) e que toda pessoa poderá ser testemunha (art. 202). O só fato de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam a prisão em flagrante não autoriza absolvição" (TJSP - AC -Rel. Carlos Bueno - RT 654/278 e RJTJSP 125/563).

“Os depoimentos de policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar seus agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas” (TJRJ - AC - Rel. Synésio de Aquino - RDTJR 7/287).

Assim, não há que se desconsiderar o testemunho de policiais. É que, como já se tem decidido: “os policiais não estão impedidos de testemunhar e seus depoimentos não de ser recebidos com o mesmo valor das testemunhas não policiais”.

“Não faz sentido repudiar testemunho por provir de agente da polícia. Ao contrário, sua palavra deve ser avaliada e aceita a partir de sua função social que, por isto mesmo, se impõe com o peso mais contundente do que o cidadão comum” (in “Jurisprudência Penal e Processual Penal”, AZEVEDO FRANCESCHINI, vol. 8, pág. 386).

Em Juízo, o réu EDER negou o delito, comprou o veículo de um conhecido de alcunha Lipinho, sem ter ciência de sua origem ilícita. Posteriormente, vendeu o carro ao corréu DEJAIR: “Tem 40 anos. É casado. Tem dois filhos. Estudou até a sétima série. Trabalha no ramo de sucata, compra e venda de sucatas. Conseguir ganhar cerca de dois mil e setecentos até três mil reais por mês. Não possui nenhum processo criminal além desse. Conheceu Dejaire por meio de um cliente. Alega que comprou o veículo Parati. Trabalha fazendo a coleta de sucatas. Precisava de um carro com porta-malas maior. Recebeu o dinheiro de uma empresa da qual havia saído e comprou um carro maior, uma Courier. Usou o veículo por um ano e vendeu para finalizar a sua casa. Inclusive, quando comprou o carro, a documentação estava atrasada e fez o licenciamento. Compareceu na delegacia, não achou justo ter vendido o veículo nessas condições para o rapaz. Fez o acordo para assinar suspensão condicional do processo. Compareceu nos meses solicitados, só parou de assinar na pandemia. Foi até o Fórum de Itaquaquecetuba e informaram que o processo tinha voltado para Guarulhos. Afirma ter comprado o veículo de indivíduo de alcunha Lipinho, no bairro de Joseli. Pagou seis mil e quinhentos pelo carro. Pagou de forma parcelada, dando mil e quinhentos à vista e outras dez prestações de quinhentos reais. Sabe onde é a casa de Lipinho, situada perto de sua oficina. Conhece o indivíduo por Limpinho. Mas não sabe o nome completo. Lipinho não lhe informou a respeito da origem ilícita do veículo. Se soubesse que era furtado, não compraria o carro.

As palavras do acusado encontram-se isoladas diante do conjunto probatório carreado aos autos.

Em que pese a negativa do acusado, esta não merece ser levada em conta, isto porque nada trouxe que afastasse de si a responsabilidade pela receptação ora apurada, limitando-se, como já dito, a fazer alegações vagas e sem elementos probatórios que as comprovassem, ao contrário das narrativas trazidas pelas testemunhas em juízo, que apresentam sequência lógica e coesa.

O acusado é pessoa adulta (40 anos), de razoável instrução (estudou até a sétima série), trabalha com venda de sucata, não seria ingênuo a ponto de comprar um veículo informalmente junto a uma pessoa cujo nome e endereço são desconhecidos, sem questionar a origem do bem, por preço incompatível. É evidente que tinha ciência da origem ilícita do bem.

Sobre a matéria, observe-se:

PROVA - Receptação dolosa - Demonstração de que o agente tinha ciência da origem ilícita da coisa, através de conjecturas ou circunstâncias exteriores - Possibilidade: - Inteligência: art. 5º, LVII da Constituição da República - Em se tratando de crime de receptação dolosa, a demonstração de que o agente tinha ciência sobre a origem ilícita da coisa pode ser deduzida de conjecturas ou

circunstâncias exteriores, ou seja, do comportamento ab externo, do modus operandi do comprador, uma vez que, não se podendo penetrar no foro íntimo do agente, não há como aferir-se o dolo de maneira direta ou positiva. (TJ/SP - Apelação nº 1.050.991/4, Julgado em 10/04/1.997, 7ª Câmara, Relator: - José Habice, RJTACRIM 35/285)

RECEPÇÃO - PRESENTES OS REQUISITOS DO CRIME NA MODALIDADE DOLOSA - COMPROVADO QUE O APELANTE ADQUIRIU EM PROVEITO PRÓPRIO, COISA QUE SABIA SER PRODUTO DE CRIME - IMPOSSÍVEL A DESCLASSIFICAÇÃO PARA FIGURA CULPOSA - APELO IMPROVIDO. (Tribunal de Alçada do Paraná - APELAÇÃO CRIMINAL - 0055081000 - LONDRINA - JUIZ CLOTARIO PORTUGAL NETO - QUARTA CÂMARA CRIMINAL - Julg: 28/12/92 - Ac.: 1301 - Public.: 12/02/93).

É inviável a desclassificação do delito para a modalidade culposa se evidenciado que, dentre outros elementos, o agente tem personalidade voltada à prática de delitos similares, circunstância esta que leva à certeza de ser ele conhecedor da origem ilícita dos objetos adquiridos. (Tribunal de Justiça de Rondônia - 18/2/1999 - CÂMARA CRIMINAL - 98.001949-4 Apelação Criminal - Origem: Ji-Paraná/RO (1ª Vara Criminal) - Relator: Desembargador Antônio Cândido - Revisor: Desembargador Valter de Oliveira)

RECEPÇÃO DOLOSA - AGENTE QUE ADQUIRE VEÍCULO SEM DOCUMENTAÇÃO HÁBIL, DE PESSOA QUE NÃO CONHECE, POR PREÇO MUITO INFERIOR AO VALOR, SEM AS CHAVES, COM A CHAMADA LIGAÇÃO DIRETA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPÇÃO CULPOSA - IMPOSSIBILIDADE. Age com dolo genérico agente que adquire veículo, sem a devida documentação que lhe permita transferir, de pessoa que não conhece e, ainda, com "ligação direta". Age com dolo específico ao adquiri-lo por preço excessivamente inferior ao valor. Condenação mantida. (Tribunal de Justiça de Rondônia - 95.004946-9 Apelação Criminal - Origem: Costa Marques-RO Relator: Juiz José Jorge Ribeiro da Luz)

Comprovada a autoria e a materialidade delitiva, resta assim comprovado que o réu adquiriu e recebeu em proveito próprio, coisa (veículo) que sabia ser produto de crime (furto), pelo que infringiu o disposto no art. 180, "caput", do Código Penal.

Procede, pois, a ação penal, pelo que passo a dosar-lhe a pena.

Verificando as diretrizes do art. 59 do Código Penal, ante a primariedade do acusado à época dos fatos, fixo a pena base no mínimo legal para o crime previsto no art. 180, "caput" do Código Penal, em 01 ano de reclusão, sendo tal pena tornada definitiva, de conformidade com o art. 68 do mesmo Codex.

Arcará ainda o réu com a pena pecuniária que ora fixo em 10 dias-multa, fixando cada qual em patamar mínimo.

Ante o exposto, e atento ao que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno EDER SOUZA DOS SANTOS, já qualificado, por incurso no art. 180, "caput", do Código Penal, a cumprir em estabelecimento adequado a pena de 01 ano de reclusão, e pagamento de 10 dias-multa, calculado o valor unitário da pena pecuniária no mínimo.

Concedo ao acusado os benefícios da Lei no 9.714/98, nos termos do art. 44, inc. I e par. 20, do Código Penal, substituindo a pena privativa de liberdade imposta por pena restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade, a ser especificada em fase executória.

Fixo-lhe regime aberto para início do cumprimento de pena, nos termos do art. 33, parágrafo 20, alínea "c", do Código Penal.

Concedo o benefício de recorrer em liberdade.

O condenado deverá pagar, ainda, ao final da execução, a taxa judiciária correspondente a 100 (cem) UFESP's, por força do art. 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual n. 11.608/03. Eventual exigibilidade deve ser aferida quando da execução.

Após o trânsito em julgado, providencie-se:

I - lançamento do nome do condenado no Rol dos Culpados;

II - comunicação desta decisão ao IIRGD e ao Instituto de Identificação de São Paulo.

P.R.I.C.

Guarulhos, 28 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA